

ทางปกครองดังกล่าว จึงไม่จำเป็นต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติในการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๙ เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางสำหรับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติเท่านั้น มิได้มีสถานะหรือสภาพบังคับเป็นกฎหมาย กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นเรื่องที่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธินำคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองมาฟ้องโต้แย้งต่อศาลได้นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘/๒๕๕๙)

๔. ระยะเวลาการฟ้องคดี

๔.๑ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับการฟ้องขอให้เพิกถอนกฎ คำสั่ง และสั่งห้ามการกระทำ

๔.๑.๑ กรณีฟ้องเพิกถอนกฎ

(๑) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดร้อน รำคาญ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพด้านสัตวแพทย์ และได้รับอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศบังคับใช้กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลสัตว์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ยา และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นประจำสถานพยาบาลสัตว์ และลักษณะป้ายชื่อของสถานพยาบาลสัตว์และผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่ากระบวนการในการออกกฎกระทรวงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการสถานพยาบาลสัตว์ จึงไม่เป็นธรรมและขัดต่อ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นจากการปรับปรุงสถานพยาบาลสัตว์หรือต้องจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงข้างต้น ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนกฎกระทรวงดังกล่าว นั้น กฎกระทรวงฉบับพิพาทมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา



ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ และเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ย่อมรู้หรือควรรู้ถึงการมีอยู่และการมีผลใช้บังคับ ของกฎกระทรวงดังกล่าวตั้งแต่วันดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะยื่นฟ้องคดีนี้ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ พ.๑๔/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตขับชีรถยนต์ตลอดชีพ ต่อกรมการขนส่งทางบกแทนใบอนุญาตเดิม ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม การแก้ไขรายการใบอนุญาตขับชีรถยนต์ฉบับใหม่ จำนวน ๕๐ บาท ตามข้อ ๒ ของกฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๖ แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า เป็นการสร้างขั้นตอนและภาระให้เกิดแก่ประชาชน จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้เพิกถอนกฎกระทรวงดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กฎกระทรวงฉบับนี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ วันดังกล่าวจึงเป็นวันที่สิทธิ ของผู้ฟ้องคดีถูกระงับหรือเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะ เดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากกฎกระทรวงข้างต้น กรณีย่อมต้องถือว่า ผู้ฟ้องคดี ได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ การที่ผู้ฟ้องคดี ได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๑ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดเวลา การฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ พ.๑๒/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า ข้อ ๑๒ ของกฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ โอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มีใช้ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ ของแผ่นดินโดยเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากขัดต่อมาตรา ๔๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๕ และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้เพิกถอนข้อ ๑๒ ของกฎกระทรวงดังกล่าวดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กฎกระทรวงฉบับพิพาทมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๐ โดยมีผลใช้บังคับในวันเดียวกันตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ

พ.ศ. ๒๕๑๘ วันที่ผู้ฟ้องคดีควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้จึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๐ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๘/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นลูกจ้างพรรคไทยรักไทยที่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากพรรคไทยรักไทยถูกยุบโดยคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติยกเว้นมิให้นำหลักเกณฑ์เรื่องการจ่ายเงินชดเชยมาใช้บังคับแก่นายจ้าง ซึ่งลูกจ้างทำงานมิได้แสวงหากำไรทางเศรษฐกิจ อันเป็นการขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และจำกัดสิทธิของผู้ฟ้องคดีที่ควรได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวบางส่วน นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ากฎกระทรวงดังกล่าว ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๑ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างพรรคไทยรักไทยตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๑ กรณีย่อมถือว่าผู้ฟ้องคดีอยู่ภายใต้บังคับของกฎกระทรวงฉบับพิพาทแล้ว จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๔๑ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๔๗/๒๕๕๘)

กรณีฟ้องว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากข้อ ๗ ข้อ ๑๗ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๔ ข้อ ๓๖ ข้อ ๓๘ และข้อ ๕๐ ที่กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น และบุคคลในครอบครัวเดินทางไปราชการทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการเบิกเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและการใช้พาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ ขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย



ที่ต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระ และขัดต่อพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามข้อดังกล่าวจนกว่าจะมีการแก้ไขระเบียบฉบับพิพาท นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ระเบียบฉบับพิพาทได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ กรณีจึงต้องถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๐/๒๕๕๘)

(๒) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรืออย่างช้าวันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งเป็นวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๓) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งเป็นวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

กรณีฟ้องว่า คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ ที่กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าไว้ตามข้อ ๓๘ และข้อ ๙๖ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการออกประกาศโดยปราศจากอำนาจ เป็นการสร้างภาระให้กับผู้ฟ้องคดีเกินสมควร ไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และยังขัดหรือแย้งต่อเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารของบุคคลตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนข้อ ๓๘ และข้อ ๙๖ ของประกาศดังกล่าว นั้น ประกาศฉบับพิพาทได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยใช้บังคับกับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมทุกราย ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ย่อมได้รับผลกระทบจากประกาศฉบับพิพาทตั้งแต่วันที่ ๒๔

ตุลาคม ๒๕๕๑ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘๙/๒๕๕๘)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

กรณีฟ้องว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้สิทธิชำระเงินสงเคราะห์ในอัตราเดิม ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยกำหนดไว้ในข้อ ๔.๑ ว่า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยต้องเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ทำก่อนวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ ซึ่งผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ผลิตและส่งออกยางพาราและเป็นผู้ได้สิทธิชำระเงินสงเคราะห์ในอัตราเดิม (๑.๔๐ บาทต่อกิโลกรัม) สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยเห็นว่า ประกาศดังกล่าวไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ และวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ ทั้งยังขัดต่อประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราเงินสงเคราะห์ให้ผู้ส่งออกนอกราชอาณาจักรต้องชำระเงินสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๐ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๓ ที่กำหนดให้ผู้ส่งออกนอกราชอาณาจักรที่ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยที่มีกำหนดส่งมอบสินค้าจนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนประกาศดังกล่าวเฉพาะข้อ ๔.๑ นั้น ประกาศฉบับพิพาทมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ และมีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีจึงย่อมจะต้องรู้หรือควรรู้ว่าการประกาศเช่นนั้นจะมีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่หรือผลประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ตั้งแต่วันดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๔/๒๕๕๘)



(๔) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งเป็นวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการลงทุน การเงิน การคลัง และการธนาคาร

กรณีฟ้องว่า กระทรวงการคลังออกประกาศ เรื่อง การกำหนดสถาบันการเงินและอัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินอาจคิดได้จากผู้กู้ยืม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๓๕ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากกำหนดให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ คิดดอกเบี้ยจากผู้กู้ยืมเงินในอัตราสูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ ๑๙ ต่อปี อันเป็นการใช้อำนาจเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและขัดต่อเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๓๖ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนประกาศกระทรวงการคลังดังกล่าว นั้น ได้มีการนำประกาศฉบับพิพาทลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ กรณีจึงต้องถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๑ จึงพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙๙/๒๕๕๘)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพาณิชย์ และการอุตสาหกรรม

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเกษตรกรผู้เพาะชำเมล็ดปาล์มน้ำมัน เพื่อบำบัดน้ำท่วมว่า ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาต และแบบพิมพ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ควบคุม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมีการเพิ่มเงื่อนไขนอกเหนือจากที่กำหนดในพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศดังกล่าว นั้น ประกาศฉบับพิพาทประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป คือ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ ตามนัยข้อ ๒ ของประกาศกรมวิชาการเกษตรฉบับดังกล่าว ดังนั้น วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ จึงเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๒/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุขโรค

กรณีฟ้องว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้ออกประกาศ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปลูกสร้างอาคาร โรงเรือน ต้นไม้หรือสิ่งอื่นใด ติดตั้งสิ่งใด เจาะหรือขุดพื้นดิน ถมดิน ทิ้งสิ่งของ หรือกระทำด้วย ประการใด ๆ ที่อาจทำให้เกิดอันตรายหรือเป็นอุปสรรคในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๓ และประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการกำหนดบริเวณป้องกันระบบโครงข่ายพลังงานและข้อห้ามมิให้กระทำการ ภายในบริเวณดังกล่าว พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ถูกรอนสิทธิต้องรับภาระและมีข้อจำกัดในการใช้ที่ดิน เพิ่มขึ้น ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนประกาศทั้งสองฉบับ นั้น ประกาศทั้งสอง ฉบับได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๓ และวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตามลำดับ แต่มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๓ และวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ จึงถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ด้วยเหตุแห่งการฟ้องคดี ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดี นำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันรู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘๗/๒๕๕๘)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น

กรณีฟ้องว่า พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่ ตำบลออกกระบือและตำบลพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. ๒๕๕๘ ออกโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ริมทางหลวงชนบทที่จะมีการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนพระราชกฤษฎีกา ฉบับพิพาท นั้น พระราชกฤษฎีกาที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบย่อมรู้หรือควรรู้ถึงการที่พระราชกฤษฎีกา ดังกล่าวมีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่หรือผลประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี คือ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบยื่นฟ้องคดีต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติ



จัดตั้งศาลปกครองฯ แม้ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบคนจะกล่าวอ้างว่าได้ทราบว่ามีพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ แต่การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบมีหนังสือร้องเรียนกรณีดังกล่าวไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีหลักฐานการลงรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ ย่อมแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสิบได้ติดตามการดำเนินการของโครงการสร้างสะพานข้ามทางรถไฟดังกล่าวมาตั้งแต่ก่อนมีพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวแล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรณีฟ้องว่า พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมีผลเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว และให้ตรามาตรา ๗ ใหม่ โดยให้มีผลใช้บังคับกับข้าราชการที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่ ท้องที่ที่บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกก่อนที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ โดยให้มีสิทธิเช่นเดียวกับข้าราชการที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่ ตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า พระราชกฤษฎีกาฉบับพิพาทประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๐ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นมา เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการที่เคยใช้สิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้านมาก่อน แม้ต่อมาก่อนที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ ผู้ฟ้องคดีจะไม่ได้ใช้สิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้านก็ตาม ก็ต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นวันที่กฎใช้บังคับ และถือว่าสิทธิของผู้ฟ้องคดีถูกระงับหรือได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่พระราชกฤษฎีกาฉบับพิพาทมีผลใช้บังคับ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๓ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๑๓/๒๕๕๙)

(๕) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่สิทธิถูกระทบอันเนื่องมาจากการบังคับตามกฎหมาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพาณิชย์ และการอุตสาหกรรม

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๙๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยอ้างว่าเจ้าหน้าที่ตุลาการไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีนำเข้าไม้แปรรูปเข้ามาในราชอาณาจักร เนื่องจากการนำเข้าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศดังกล่าว นั้น แม้ว่าประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับพิพาทจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๓๕ และมีผลใช้บังคับในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๕ แต่ในขณะนั้นผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ประกอบกิจการนำเข้าไม้แปรรูป โดยผู้ฟ้องคดีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดและเริ่มประกอบกิจการเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ผู้ฟ้องคดีจึงอยู่ในบังคับของประกาศกระทรวงพาณิชย์ในวันดังกล่าว กรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในวันนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ พ.๒๐/๒๕๕๘)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินเกาะตะรุเตา เกาะอาดัง เกาะราวี และเกาะอื่น ๆ ในท้องที่ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวออกครอบคลุมบริเวณที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามมีสิทธิครอบครอง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๑๗ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๑๗ เป็นต้นไป ซึ่งช่วงเวลาที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ซื้อและรับโอนการครอบครองเป็นช่วงเวลาที่พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับแล้ว ผู้ฟ้องคดีทั้งสามย่อมเป็นบุคคลที่อยู่ภายใต้พระราชกฤษฎีกาข้างต้น กรณีถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามรู้หรือควรรู้ถึงการที่พระราชกฤษฎีกามีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่หรือผลประโยชน์ของตน อันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้อย่างชัดที่สุดเมื่อวันที่ตนได้ซื้อและรับโอนการครอบครองที่ดินพิพาท คือ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓



และวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓ ตามลำดับ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ พส.๙/๒๕๕๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า กรมที่ดินได้กำหนดฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือน สำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการของตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส โดยแบ่งออกเป็น สองช่วง คือ ช่วงเงินเดือนตั้งแต่ ๑๕,๔๑๐ บาท ถึง ๓๗,๘๓๐ บาท และช่วงเงินเดือนตั้งแต่ ๓๗,๘๓๐ บาทถึง ๔๙,๘๓๐ บาท เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลกไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือน เนื่องจากเงินเดือนเต็มขั้นแล้ว ซึ่งหากไม่ได้มีการแบ่งเงินเดือนเป็นสองช่วงจะทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการขึ้นเงินเดือนทุกปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ เป็นต้นมา ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ยกเลิก หรือเพิกถอนการแบ่งเงินเดือนให้แก่ผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือน ระดับ ๗ ก่อนมีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ที่แบ่งออกเป็นสองระดับดังกล่าว นั้น การกำหนดช่วงเงินเดือนดังกล่าวได้กำหนด ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เป็นผู้กำหนดไว้ แม้ข้อเท็จจริงจะไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีจากการกำหนดช่วงเงินเดือน ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด ตั้งแต่เมื่อใด แต่โดยที่การเลื่อนขึ้นเงินเดือน ของข้าราชการพลเรือนสามัญจะเลื่อนขึ้นเงินเดือนปีละสองครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ ครั้งปีแรก ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม (เลื่อนวันที่ ๑ เมษายน) ครั้งที่ ๒ ครั้งปีหลัง ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน (เลื่อนวันที่ ๑ ตุลาคม) ดังนั้น ผู้ฟ้องคดี ย่อมควรรู้ถึงการไม่ได้เลื่อนขึ้นเงินเดือนในรอบครึ่งปีแรก อันเนื่องมาจากการกำหนด ช่วงเงินเดือนตามที่พิพาทอย่างช้าที่สุดภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ อันเป็นวันที่ได้รับ เงินเดือนหลังจากพ้นรอบการเลื่อนขึ้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่งครึ่งปีแรกไปแล้ว การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดี มาฟ้องเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๔ จึงเป็นการยื่นคำฟ้องเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่ วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๖๔/๒๕๕๔)

กรณีฟ้องว่า ขณะผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่ สถานีตำรวจภูธร รือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสได้มีคำสั่งลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๕ ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า กฎ ก.ตร. ฉบับดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากขัดต่อมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมทั้งมีมาตรฐานที่ต่ำกว่ากฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอน กฎ ก.ตร. ฉบับดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการตำรวจตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ดังนั้น นับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีย่อมรู้หรือควรรู้ว่า กฎ ก.ตร. ฉบับดังกล่าวมีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๖๙/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

กรณีฟ้องว่า ได้มีการออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนระเบียบกระทรวงมหาดไทยทั้งสองฉบับดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยฤทธิ์ และทำหน้าที่ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยฤทธิ์ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีจึงอยู่ภายใต้บังคับของระเบียบกระทรวงมหาดไทยทั้งสองฉบับตั้งแต่วันที่ดังกล่าว ดังนั้น วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จึงเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี และต้องยื่นฟ้องคดีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๑/๒๕๕๘)



(๖) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งให้ทราบถึงกฎ หรือวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับคำชี้แจงเกี่ยวกับกฎ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

กรณีฟ้องว่า ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศยกเลิกโซนนิ่งเพื่อการดูทราย ท้องที่หมู่ที่ ๑๔ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ อำเภอเมืองนครพนมได้เรียกผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดและผู้ประกอบการดูทรายในจังหวัดนครพนมให้ไปลงนามในบันทึกเงื่อนไขข้อตกลงผู้ประกอบการดูทราย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม หลังจากที่จังหวัดนครพนมได้แจ้งการยกเลิกโซนนิ่งเพื่อการดูทราย ในท้องที่บริเวณพิพาท ตามหนังสืออำเภอเมืองนครพนม ที่ นพ ๐๑๑๘/๙๒๓ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และต่อมา ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดก็ได้ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมทบทวนการประกาศยกเลิกโซนนิ่งเพื่อการดูทรายดังกล่าว กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีอย่างช้าในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดยื่นฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๗/๒๕๕๙)

(๗) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ออกกฎ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพาณิชย์ และการอุตสาหกรรม

กรณีฟ้องว่า กรมการค้าต่างประเทศได้ออกประกาศ เรื่อง แสดงผลและรายละเอียดคำวินิจฉัยขั้นที่สุดผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นเพื่อยายเวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าปลีกแก้วที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ ขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้องต่อไปอีก ๓ ปี สำหรับการนำเข้าสินค้าปลีกแก้วที่ใช้สำหรับตกแต่งอาคารตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ ๗๐๑๖.๙๐๐๐ ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสามเห็นว่า กระบวนการไต่สวนก่อนออกประกาศดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามซึ่งเป็นผู้นำเข้าสินค้าปลีกแก้วต้องแบกรับต้นทุนของราคาสินค้าเกินความจำเป็นจากภาษีศุลกากร ไม่สามารถดำเนินการขายสินค้าได้อย่างเสรี ทำให้ผลประโยชน์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ และต้องหาเงินทุนหมุนเวียน

ด้วยการกั๊ยืมทำให้ต้องแบกรับภาระดอกเบี้ย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนกระบวนการไต่สวนและประกาศดังกล่าว นั้น เมื่อปรากฏว่าประกาศดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามซึ่งเป็นผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าปลอกแก้วจากต่างประเทศ ย่อมต้องรู้หรือควรรู้ถึงการออกประกาศดังกล่าวในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ หรืออย่างช้าที่สุดภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เนื่องจากเนื้อหาของสาระของประกาศดังกล่าวจะมีผลกระทบโดยตรงต่อการประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๕/๒๕๕๘)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาพยาธิวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๙/๒๕๕๕) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นั้น เมื่อประกาศฉบับดังกล่าวมีขึ้นเพื่อใช้บังคับกับข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการดังกล่าวนำมาใช้บังคับในลักษณะทั่วไป มิได้ใช้บังคับกับข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยขอนแก่นคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงหรือกลุ่มใดโดยเฉพาะ ประกาศดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นกฎตามความในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าประกาศดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็ควรนำคดีมาฟ้องเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนประกาศฉบับดังกล่าวตั้งแต่มีประกาศเป็นการทั่วไป หรืออย่างช้าที่สุดย่อมมีสิทธิฟ้องคดีตั้งแต่มีการนำมาใช้กับการเลื่อนขึ้นเงินเดือนของผู้ฟ้องคดีในครั้งแรก เมื่อประกาศฉบับนี้ใช้บังคับกับผู้ฟ้องคดีตลอดมาตั้งแต่มีการประกาศใช้ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนประกาศดังกล่าวในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๕๐/๒๕๕๙)



(๘) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือให้หน่วยงานดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายที่เกิดจากการออกกฎ หรือขอให้พิจารณาทบทวนกฎ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๙) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๑.๒ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง

๑) การฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ต้องอุทธรณ์ก่อนฟ้องคดี

(๑) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทำลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติทับลาน หรือทำสิ่งนั้น ๆ กลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วแต่กรณี โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ ได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ยืนตามคำสั่งดังกล่าว ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ข้างต้น นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ พร้อมทั้งแจ้งวิธีการยื่นคำฟ้องและระยะเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องให้ผู้ฟ้องคดีทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีให้ไว้ในการยื่นอุทธรณ์คำสั่ง โดยมีภรรยาของผู้ฟ้องคดีลงนามรับไว้แทน เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้ถึงคำวินิจฉัยอุทธรณ์ อันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๒๐/๒๕๕๘ และที่ คส.๖/๒๕๕๙ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า นายอำเภอบ้านเขวามีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิแล้ว แต่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้นายอำเภอบ้านเขวามีคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิตบทวนคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน และคืนตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านให้กับผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ลงชื่อรับทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าวซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้เหตุแห่งการฟ้องคดี คือ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙๕/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

กรณีฟ้องว่า ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษไล่ออกออกจากราชการดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการข้าราชการตำรวจแล้ว สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๔ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ โดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ซึ่งภรรยาของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับไว้แทนผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๔ กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ในวันดังกล่าว ตามนัยมาตรา ๖๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และต้องยื่นฟ้องคดีนี้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ อย่างช้าที่สุดภายในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๔ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๘๕/๒๕๕๘)



(๒) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างและดัดแปลงอาคารเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัย ซึ่งต่อมา ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดจึงมีคำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขและให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารหรือดำเนินการแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิตามมาตรา ๔๑ (กรณีที่กระทำโดยไม่ได้รับใบอนุญาตหรือไม่ได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น) (แบบ ค. ๑๐) เลขที่ นบ ๕๒๒๐๔/๕๐๕๔ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของดังกล่าว นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และมีหนังสือลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อยุทธคดีคำสั่ง ซึ่งหลังจากที่ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ ได้มีการส่งคำอุทธรณ์ดังกล่าวไปให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จึงต้องมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์พร้อมกับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ไปยังผู้ฟ้องคดีภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้รับคำอุทธรณ์ คือ ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าได้มีการแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายในกำหนดเวลาการที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จึงเป็นการฟ้องคดีภายในกำหนดเวลาตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๖/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นกลางถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำกลางคลองเปรม ถูกผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองเปรมมีคำสั่งลงโทษทางวินัยลดชั้น จำนวน ๑ ชั้น ซึ่งเดิมมีกำหนด ๓ เดือน ตัดวันลดวันต้องโทษจำคุก จำนวน ๖๐ วัน และให้แจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีอาญากับผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองเปรม นั้น เมื่อปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งเรือนจำกลางคลองเปรมเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองเปรม ซึ่งผู้บัญชาการเรือนจำกลาง

คลองเปรมจะต้องพิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ คือ ภายในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองเปรมยังมิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยไม่มีหนังสือแจ้งเหตุจำเป็นต้องขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟ้องคดีในวันที่พ้นกำหนดเวลาพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าว คือ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลาพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๙๑/๒๕๕๘)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง ผลการคัดเลือกเบื้องต้นระดับจังหวัด โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ทำให้ไม่มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนประกาศดังกล่าว นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งทางไปรษณีย์เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ซึ่งผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์จะต้องได้รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีอย่างช้าที่สุด คือ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ และเมื่อไม่ปรากฏว่าได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบเรื่องการขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ จึงต้องพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี คือ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ แต่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ไม่ได้พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟ้องคดี กล่าวคือ ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ จนถึงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๑๑/๒๕๕๘)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า อธิบดีกรมทางหลวงมีคำสั่งไม่บรรจุผู้ฟ้องคดี กลับเข้ารับราชการในสังกัดกรมทางหลวง โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่ให้เหตุผล ที่ไม่รับผู้ฟ้องคดีบรรจุกลับเข้ารับราชการและเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ ขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการทบทวนผลการพิจารณาขอกลับเข้ารับราชการของผู้ฟ้องคดี และให้รับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการในสังกัดกรมทางหลวงในตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งอื่น ที่เห็นว่าเหมาะสม นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ขอให้อธิบดีกรมทางหลวงพิจารณาทบทวนคำสั่งที่ไม่บรรจุผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ ซึ่งมีลักษณะเป็นการอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แม้ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าอธิบดีกรมทางหลวง ได้รับหนังสืออุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีเมื่อใด แต่ปรากฏหลักฐานตามหนังสือขอให้ทบทวน คำสั่งการขอกลับเข้ารับราชการ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ว่ากรมทางหลวงได้รับหนังสือ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ซึ่งกรณีนี้ เมื่ออธิบดีกรมทางหลวงไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ ของผู้ฟ้องคดี ต้องรายงานความเห็นพร้อมด้วยเหตุผลไปยังปลัดกระทรวงคมนาคมซึ่งเป็น ผู้มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เพื่อพิจารณาอุทธรณ์ภายในสามสิบวัน และปลัดกระทรวง คมนาคมต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จและแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายใน สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ คือ อย่างช้าที่สุดจะต้องแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ แต่เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่ปรากฏว่าปลัดกระทรวง คมนาคมได้มีหนังสือแจ้งการขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์และผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับแจ้ง ผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ กรณีจึงต้องถือว่ามิเหตุแห่งการฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในประเด็นดังกล่าวแล้วนับตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดี ชอบที่จะยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ หรืออย่างช้าที่สุดต้องฟ้องคดีภายในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยไม่จำต้องรอผล การวินิจฉัยอุทธรณ์ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดี เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีแล้วตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๙/๒๕๕๘)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

กรณีฟ้องว่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเลย เขต ๒ มีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดีร้อยละ ๕ เป็นเวลา ๑ เดือน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต ๓ ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัยตัดเงินเดือนของผู้ฟ้องคดี นั้นเนื่องจากกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไม่ได้กำหนดระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ไว้โดยเฉพาะ กรณีจึงต้องนำมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นกฎหมายกลางมาใช้บังคับ ดังนั้นเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ไม่ได้มีหนังสือแจ้งเหตุจำเป็นต้องขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ กรณีจึงต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จอย่างช้าที่สุดภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ คือ ภายในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ แต่เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ยังวินิจฉัยอุทธรณ์ไม่แล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนฉบับพิพาทได้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ และจะต้องยื่นคำฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี คือ ภายในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๓ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๐๖/๒๕๕๘)

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ที่ ๑๕๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ ที่ลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ นั้น ตามมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๗ (๑) ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้กำหนดให้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รับคำอุทธรณ์ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการดังกล่าวผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยคณะกรรมการดังกล่าวได้รับหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการฯ จึงมีหน้าที่ต้องพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รับอุทธรณ์ คือ จะต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ เมื่อไม่ได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในวันดังกล่าว จึงต้องถือว่าวันที่ถัดจากวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ คือ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีมีสิทธิยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ฯ ได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ จึงเป็นการยื่นฟ้อง



เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๘/๒๕๕๙)

**กรณีพิพาทตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙**

กรณีฟ้องว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดี
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่กรุงเทพมหานครจากการที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นวิศวกรโยธาชำนาญการ
สังกัดสำนักงานเขตทุ่งครุ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการออกแบบสะพาน ทำให้สะพาน
ได้รับความเสียหายเป็นเหตุให้กรุงเทพมหานครต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ซึ่งผู้ฟ้องคดี
เห็นว่าคำสั่งที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้อง
ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า
ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่ง เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
จะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จและแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์
หากไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ต้องรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์ภายในระยะเวลาดังกล่าว และรัฐมนตรีฯ
ต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน ถ้ามีเหตุจำเป็น
ไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาข้างต้นต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบ
ก่อนครบกำหนดเวลา และให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่
ครบกำหนดเวลาดังกล่าวตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อคดีนี้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีการแจ้งเหตุจำเป็นต้องขยายระยะเวลา
พิจารณาอุทธรณ์ กรณีจึงไม่อาจขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น ต้องถือว่าวันที่ครบหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครได้รับคำอุทธรณ์ คือ ภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดี
ได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนด
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยถือว่าวันถัดจาก
วันครบกำหนดดังกล่าว คือ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุ
แห่งการฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองภายในระยะเวลาเก้าสิบวัน
นับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาล
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จึงพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙
แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๒/๒๕๕๘)